CONDIZIONI PARTICOLARI DI VENDITA

"1 EURO AUCTIONS"

PREAMBOLO

Le presenti Condizioni Particolari d'Asta disciplinano la categoria di Aste denominata "1 Euro Auctions", organizzate da Fleequid nell'ambito del Marketplace quale particolare modalità, speciale e derogatoria, di vendita di Veicoli.

Esse sono adottate ai sensi e per gli effetti degli artt. 4.3, 4.4 e 9.4, lett. d), delle Condizioni Generali del Marketplace Fleequid ("CG") e costituiscono Condizioni particolari di vendita ai sensi delle CG (di seguito anche "Condizioni Particolari d'Asta"), con la conseguente prevalenza sulle CG in caso di incompatibilità e nei limiti delle materie espressamente disciplinate nel presente documento.

Le presenti Condizioni Particolari trovano applicazione esclusivamente quando un'Asta sia espressamente qualificata come "1 Euro Auction" nella relativa scheda pubblicata sul Marketplace, anche mediante semplice indicazione o etichettatura della stessa, indipendentemente dalla presenza di un richiamo testuale integrale o di un contenuto descrittivo specifico. Tale qualificazione comporta l'automatica applicazione delle presenti condizioni al relativo rapporto contrattuale, in forza della registrazione e dell'utilizzo del Marketplace da parte degli Utenti, senza necessità di ulteriore accettazione, restando ferme le CG già approvate dagli Utenti.

La pubblicazione di una Proposta di vendita nell'ambito di un'Asta qualificata come "1 Euro Auction", nonché la partecipazione alla medesima da parte degli Offerenti, costituisce accettazione espressa, piena e vincolante delle presenti Condizioni Particolari. Resta ferma la specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., delle clausole indicate nella sezione finale del presente documento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, restano integralmente applicabili le CG, le eventuali Condizioni specifiche e il Tariffario Fleequid, in quanto compatibili con la natura delle "1 Euro Auctions", secondo la gerarchia stabilita dall'art. 3.3 delle CG.

I termini con iniziale maiuscola non definiti nel presente documento hanno il significato loro attribuito nelle CG, salvo quanto diversamente previsto nel presente documento.

1. NATURA E STRUTTURA DELLE "1 EURO AUCTIONS".

1.1 Le "1 Euro Auctions" costituiscono una particolare categoria di Asta organizzata da Fleequid nell'ambito del Marketplace, caratterizzata da specifiche modalità di determinazione del prezzo e da specifiche condizioni economiche rispetto alle Aste ordinarie disciplinate dalle Condizioni Generali ("CG").

1.2 Le 1 Euro Auctions sono contraddistinte da un prezzo iniziale di partenza pari a Euro 1 (€1) e non prevedono l'applicazione di un Prezzo di riserva ai sensi delle CG.

1.3 Nelle 1 Euro Auctions non trova applicazione il meccanismo ordinario di determinazione del Prezzo di riserva (PR) fondato sul Prezzo minimo di impegno alla vendita (PMIV). Il PMIV

continua tuttavia a costituire il valore economico minimo di riferimento del Venditore ai sensi delle Condizioni Generali, ma non è utilizzato ai fini della determinazione di un Prezzo di riserva nell'ambito delle 1 Euro Auctions, restando la tutela economica del Venditore disciplinata, nella Vendita in commissione, secondo le modalità specificamente previste nelle presenti Condizioni Particolari.

1.4 Le presenti Condizioni Particolari trovano applicazione esclusivamente quando l'Asta sia espressamente qualificata come "1 Euro Auction" nella relativa scheda pubblicata sul Marketplace.

1.5 In assenza di espressa qualificazione dell'Asta come "1 Euro Auction" nel Marketplace, continuano ad applicarsi integralmente le regole ordinarie delle CG relative alle Aste.

2. REGOLE DI FORMAZIONE DELL'ACCORDO VINCOLANTE.

2.1 Nelle 1 Euro Auctions, l'Accordo vincolante si perfeziona in favore dell'Offerente che abbia formulato la Puntata massima al termine dell'Asta, secondo le modalità previste dalle Condizioni Generali ("CG"), purché sia stata presentata almeno un'Offerta valida nel corso della procedura. Resta espressamente inteso che, nelle 1 Euro Auctions, il perfezionamento dell'Accordo vincolante è valido ed efficace indipendentemente dall'importo della Puntata massima, anche qualora questa sia pari a Euro 1 (uno) o comunque di importo simbolico o significativamente inferiore al valore stimato del Veicolo.

2.2 Ai fini delle presenti Condizioni Particolari, per "Offerta valida" si intende un'Offerta conforme alle CG, regolarmente registrata sul Marketplace e non annullata per violazione delle medesime o per ragioni tecniche debitamente accertate da Fleequid ai sensi delle CG.

2.3 In presenza di almeno un'Offerta valida, si perfeziona l'Accordo vincolante secondo la disciplina generale prevista dalle CG, fermo restando quanto specificamente previsto nelle presenti Condizioni Particolari. L'Acquirente e il Venditore riconoscono e accettano che il meccanismo competitivo dell'Asta costituisce elemento essenziale per la determinazione del prezzo, con conseguente esclusione, nei limiti consentiti dalla legge, di contestazioni relative alla congruità, adeguatezza o proporzionalità del Prezzo di vendita all'Acquirente.

2.4 Qualora, al termine della 1 Euro Auction, non sia pervenuta alcuna Offerta valida, l'Asta si intenderà deserta e non si perfezionerà alcun Accordo vincolante ai sensi delle CG; conseguentemente, non sorgerà in capo a Fleequid, al Venditore o a terzi alcun obbligo di acquisto del Veicolo.

2.5 In caso di Asta deserta, il Venditore prende atto che il Veicolo potrà essere nuovamente messo in vendita secondo modalità determinate da Fleequid, anche mediante nuova Asta o altra procedura disponibile sul Marketplace.

3. GARANZIA ECONOMICA A FAVORE DEL VENDITORE NELLE 1 EURO AUCTIONS.

3.1 Nell'ambito delle 1 Euro Auctions eseguite secondo il Modello di Vendita in commissione, e in deroga al meccanismo del Prezzo di riserva (PR) previsto dalle Condizioni Generali, Fleequid

garantisce al Venditore, in presenza di almeno un'Offerta valida, un incasso netto, pari al Prezzo di vendita all'Acquirente al netto delle sole Commissioni a carico del Venditore, non inferiore al Prezzo minimo di impegno alla vendita (PMIV) indicato per il Veicolo ai sensi delle CG.

3.2 Qualora l'incasso netto di cui all'art. 3.1 risultante al termine della 1 Euro Auction sia inferiore al PMIV, Fleequid si impegna a corrispondere al Venditore la differenza necessaria affinché l'incasso netto spettante al Venditore, determinato ai sensi dell'art. 3.1, risulti pari al PMIV. Qualora invece l'incasso netto sia pari o superiore al PMIV, al Venditore spetterà integralmente il relativo maggior incasso, secondo la disciplina ordinaria delle CG. L'eventuale integrazione economica ha natura meramente compensativa e non costituisce, in alcun modo, acquisto diretto o indiretto del Veicolo da parte di Fleequid. La garanzia non copre le Tariffe, le penali, i rimborsi spese né gli altri importi eventualmente dovuti dal Venditore a Fleequid, che restano disciplinati dalle CG, dal Tariffario e dalle altre fonti contrattuali applicabili e possono essere detratti o compensati secondo la disciplina generale.

3.3 La garanzia di cui ai commi precedenti opera esclusivamente qualora, nel corso della 1 Euro Auction, sia stata presentata almeno un'Offerta valida ai sensi dell'art. 2.2 delle presenti Condizioni Particolari.

3.4 In assenza di Offerte valide e, conseguentemente, in caso di Asta deserta, non si perfezionerà alcun Accordo vincolante ai sensi delle CG e non sorgerà in capo a Fleequid alcun obbligo di acquisto del Veicolo né alcun obbligo di integrazione economica a favore del Venditore.

3.5 La corresponsione dell'eventuale integrazione economica fino al PMIV è subordinata alla regolare conclusione del Contratto e all'integrale e definitivo adempimento degli obblighi di pagamento da parte dell'Acquirente, secondo quanto previsto dalle CG. Resta altresì inteso che il Venditore dovrà aver adempiuto integralmente e senza riserve a tutti gli obblighi previsti dalle CG e dalle presenti Condizioni Particolari, inclusi, a titolo esemplificativo, gli obblighi relativi alla conformità del Veicolo, alla completezza e veridicità delle informazioni fornite e alla corretta esecuzione della consegna.

3.6 La garanzia di cui al presente articolo costituisce un impegno contrattuale interno, accessorio e condizionato, limitato alla singola Asta qualificata come 1 Euro Auction e non integra promessa al pubblico, né attività assicurativa, né costituisce impegno generale o permanente di acquisto da parte di Fleequid. In ogni caso, l'erogazione dell'eventuale integrazione economica potrà avvenire solo successivamente alla definizione del rapporto con l'Acquirente, ivi inclusa la verifica dell'effettivo incasso delle somme dovute o dell'esito delle procedure di gestione dell'inadempimento previste dalle CG. In caso di Annullamento della vendita e di successiva vendita del Veicolo ad altro Offerente ai sensi dell'art. 10.5 delle CG, la garanzia opera, alle condizioni previste dal presente articolo, esclusivamente con riferimento alla nuova vendita.

3.7 La garanzia di cui al presente articolo costituisce una garanzia commerciale interna limitata alla singola Asta qualificata come 1 Euro Auction e non integra attività assicurativa, né costituisce impegno generale o permanente di acquisto da parte di Fleequid. La garanzia non è

cedibile né trasferibile e opera esclusivamente nei confronti del Venditore originario che ha conferito il Veicolo alla vendita.

3.8 Resta ferma la facoltà di Fleequid di sospendere, annullare o dichiarare non valida l'Asta nei casi previsti dalle CG; in tali ipotesi non troverà applicazione la garanzia di cui al presente articolo, fermo quanto previsto dall'art. 6.2. La garanzia non troverà altresì applicazione in caso di comportamenti abusivi, fraudolenti o non conformi alle CG da parte del Venditore o di soggetti a esso riconducibili, inclusa, a titolo esemplificativo, la partecipazione diretta o indiretta all'Asta al fine di influenzarne l'esito.

4. STRUTTURA COMMISSIONALE.

4.1 Alle 1 Euro Auctions eseguite secondo il Modello di Vendita in commissione si applica, in via generale, la struttura commissionale ordinaria prevista dal Tariffario Fleequid, come di volta in volta vigente e pubblicato sul Marketplace.

4.2 Resta tuttavia espressamente salva la facoltà di Fleequid di prevedere, per specifiche 1 Euro Auctions, una diversa struttura commissionale, che potrà essere indicata di volta in volta nella relativa pagina d'Asta, nel Tariffario dedicato o in altra documentazione contrattuale resa disponibile sul Marketplace.

4.3 In tali casi, la struttura commissionale specifica così indicata prevarrà su quella ordinaria limitatamente alla singola Asta cui si riferisce.

4.4 All'Acquirente sono applicate le Commissioni previste ai sensi dei commi che precedono, ivi inclusa, ove prevista, la commissione fissa ("flat buyer fee") e/o la commissione percentuale sul Prezzo di vendita all'Acquirente.

4.5 Le Commissioni eventualmente dovute dal Venditore restano disciplinate dal Tariffario applicabile alla specifica Asta.

4.6 Le Commissioni maturano e sono dovute secondo quanto previsto dall'art. 12.4 delle CG e restano soggette alla disciplina generale delle Condizioni Generali in materia di pagamento, fatturazione e inadempimento, salvo quanto diversamente previsto nelle presenti Condizioni Particolari.

5. DEPOSITO CAUZIONALE E OBBLIGHI DI PAGAMENTO.

5.1 Salvo diversa indicazione nella scheda dell'Asta, alle 1 Euro Auctions si applicano integralmente le disposizioni delle Condizioni Generali in materia di Deposito cauzionale, modalità di pagamento dell'Importo Totale Dovuto e termini di adempimento dell'Acquirente.

5.2 L'Acquirente aggiudicatario è tenuto al pagamento del Prezzo di aggiudicazione e delle Commissioni dovute nei termini e con le modalità previste dalle CG, nonché dal Tariffario applicabile alla specifica 1 Euro Auction.

5.3 In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Acquirente, trovano applicazione le disposizioni delle CG in materia di inadempimento, risoluzione, Annullamento della vendita,

penali, trattenimento e imputazione del Deposito cauzionale ai sensi dell'art. 6.3 delle CG e risarcimento del danno.

5.4 Nel caso di 1 Euro Auctions, l'eventuale integrazione economica a favore del Venditore è dovuta da Fleequid esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 3 delle presenti Condizioni Particolari. Resta inteso che tale integrazione è subordinata all'integrale adempimento delle condizioni ivi previste, ivi inclusa la regolare conclusione del Contratto e l'effettivo incasso delle somme dovute dall'Acquirente, salvo quanto diversamente stabilito nelle presenti Condizioni Particolari.

5.5 Resta ferma la facoltà di Fleequid, nei casi di inadempimento dell'Acquirente, di adottare le misure previste dalle CG, inclusa la facoltà di rimettere il Veicolo in vendita mediante nuova Asta o altra procedura disponibile sul Marketplace.

6. COORDINAMENTO, SOSPENSIONE E DISPOSIZIONI FINALI.

6.1 Fleequid si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, annullare o dichiarare non valida una 1 Euro Auction in presenza di giustificati motivi, nei casi e alle condizioni previste dalle Condizioni Generali, ivi inclusi malfunzionamenti tecnici del Marketplace, comportamenti irregolari degli Utenti o esigenze organizzative debitamente motivate.

6.2 Nei casi di sospensione o annullamento dell'Asta ai sensi del comma precedente, non troveranno applicazione le disposizioni relative al perfezionamento dell'Accordo vincolante e la garanzia economica di cui all'art. 3 non maturerà né sarà dovuta, ferma la responsabilità di Fleequid per dolo o colpa grave e quanto previsto dalle Condizioni Generali in materia di responsabilità di Fleequid.

6.3 Le presenti Condizioni Particolari si applicano esclusivamente alle Aste espressamente qualificate come "1 Euro Auction" nel Marketplace e non incidono sulla disciplina delle Aste ordinarie, che restano integralmente regolate dalle Condizioni Generali.

6.4 Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni Particolari, restano integralmente applicabili le Condizioni Generali, le eventuali Condizioni Specifiche e il Tariffario Fleequid, secondo la gerarchia stabilita dall'art. 4.3 delle CG.

6.5 Fleequid si riserva la facoltà di modificare o aggiornare le presenti Condizioni Particolari; tali modifiche troveranno applicazione esclusivamente alle 1 Euro Auctions pubblicate successivamente alla loro entrata in vigore.

*****

APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Utente dichiara espressamente di aver letto, compreso e specificamente approvato le seguenti clausole delle presenti Condizioni Particolari:

(a) nella qualità di Venditore: art. 2.3, secondo periodo (riconoscimento del meccanismo competitivo dell'Asta quale elemento essenziale per la determinazione del prezzo ed esclusione, nei limiti consentiti dalla legge, di contestazioni relative alla congruità, adeguatezza o proporzionalità del Prezzo di vendita all'Acquirente); art. 3.6, secondo periodo (erogazione dell'eventuale integrazione economica solo successivamente alla definizione del rapporto con l'Acquirente); art. 3.7, secondo periodo (non cedibilità e non trasferibilità della garanzia); art. 3.8, primo periodo (inapplicabilità della garanzia in caso di sospensione, annullamento o dichiarazione di non validità dell'Asta da parte di Fleequid nei casi previsti dalle CG); art. 6.1 (facoltà di Fleequid di sospendere, prorogare, annullare o dichiarare non valida una 1 Euro Auction, anche per esigenze organizzative debitamente motivate); art. 6.2 (effetti della sospensione o dell'annullamento dell'Asta sul perfezionamento dell'Accordo vincolante e sulla maturazione della garanzia economica, ferma la responsabilità di Fleequid per dolo o colpa grave);

(b) nella qualità di Offerente o Acquirente: art. 2.3, secondo periodo (riconoscimento del meccanismo competitivo dell'Asta quale elemento essenziale per la determinazione del prezzo ed esclusione, nei limiti consentiti dalla legge, di contestazioni relative alla congruità, adeguatezza o proporzionalità del Prezzo di vendita all'Acquirente); art. 6.1 (facoltà di Fleequid di sospendere, prorogare, annullare o dichiarare non valida una 1 Euro Auction, anche per esigenze organizzative debitamente motivate); art. 6.2 (effetti della sospensione o dell'annullamento dell'Asta sul perfezionamento dell'Accordo vincolante, ferma la responsabilità di Fleequid per dolo o colpa grave).

La presente approvazione è autonoma e distinta rispetto all'approvazione specifica delle clausole delle CG, che non la sostituisce né la assorbe.